

重点保护野生植物种群资源保护。林业碳汇功能损失系指行为人肆意破坏绿色植物从而 影响该物种的固碳释氧功能。行为人履行生态修复责任，需以恢复性司法理念 为遵循，综合考虑该物种原址修复的难易程度、修复成本及修复效果等因素， 探索适用更具可行性的生态修复举措。本案中，因案涉野生金豆多生长于悬崖 峭壁之上，对其开展生态修复需要较为繁复的专业技术手段支持，修复技术难 度大、投入成本高、直接修复效果不佳。为此，对被告人案发后自愿缴纳生态 修复费用之替代性修复措施履行受损的生态环境修复义务、自愿购买林业碳汇 赔偿林业碳汇功能损害，人民法院可将其作为修复生态环境以及悔罪的表现， 可以对其予以从轻处罚。

编写人：福建省福鼎市人民法院 毛璟凌

(六)走私、贩卖、运输、制造毒品罪

43

如何认定提供场地人对制造毒品的主观明知

——凌某某制造毒品案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广西壮族自治区来宾市中级人民法院(2022)桂13刑终185号民事裁定书

2. 案由：制造毒品罪

【基本案情】

韦某某与凌某某系朋友关系，韦某某获悉制造氯胺酮（通常称K粉）的方法后，为了获取高额非法利益，于2016年年初以1000元/月的租金租用凌某某的房屋作为制毒窝点，并预付了2500元的房租及水电费。租房期间，韦某某在此处制造毒品二次。在租房后韦某某即着手准备制毒原料及制毒工具，于2016年2月上旬开始第一次制造毒品。因人手不够，韦某某遂邀约韦某1前来帮忙。2016年2月24日下午，韦某某与凌某某驾驶轿车从县城回市区到里某镇时，韦某某下车驾驶他人为其提前准备好的装满制毒原料的汽车，与凌某某（驾驶轿车）一起前往某乡接韦某1到制毒窝点。当晚韦某某、韦某1开始着手第二次毒品制造。在制毒过程中，韦某某负责制毒原料的调配、甩干等主要工序，韦某1负责烧水、打扫卫生等辅助性工作。2月25日中午，被告人凌某某应韦某某的要求，帮助韦某某购买三罐煤气和一台脱水机。2月26日早上，被告人凌某某及韦某某、韦某1在制毒窝点被抓获，当场查获毒品氯胺酮106.35千克、结晶液体和黑色液体净重178千克及制毒原料、配剂、用具一批。

【案件焦点】

被告人凌某某对韦某某制造毒品主观上是否明知。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区合山市人民法院经审理认为：被告人凌某某明知韦某某、韦某1制造毒品，仍为其二人提供场所、购买煤气和脱水机等，为二人制造毒品氯胺酮106.35千克提供帮助，其行为已触犯刑律，构成制造毒品罪。公诉机关指控被告人凌某某犯制造毒品罪成立。凌某某明知韦某某、韦某1在制造毒品仍提供帮助，其行为和韦某某、韦某1构成共同犯罪，应当以制造毒品罪共犯论处。凌某某在韦某某制毒过程中提供重要帮助，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。本院决定对被告人凌某某从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第

三百四十七条第一款和第二款第一项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决：

被告人凌某某犯制造毒品罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利四年，并处罚金6万元。

一审宣判后，被告人凌某某提起上诉。广西壮族自治区来宾市中级人民法院经审理认为：原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

司法实践中，为证明被告人主观上明知，往往需要收集以下证据：一是被告人供述自己“明知”；二是如证人证言、被害人陈述等其他证据可以证明被告人明知；三是根据被告人的客观行为表现，结合社会大众一般经验可以推定被告人明知。实践中，认定毒品犯罪案件主观明知主要有以下几个方面：第一，其他证据充分的，根据在案证据直接综合认定；第二，缺乏其他证据的，运用经验法则进行综合认定；第三，有基础事实证据的，运用推定原则进行综合认定。

具体到本案，在主观方面，关于凌某某是否明知的问题：(1)韦某某在租房的时候虽没有告知凌某某其租房用来作为制造毒品的场所，根据某街的多名证人证言表示春节期间均闻到了刺鼻的味道；凌某某在侦查阶段供述韦某某、韦某1第一次制造毒品的时候就看到在其家中一楼的杂物间堆放的纸箱上写有“酒精”字样；同时也闻到了刺鼻的味道，结合其在某街上接韦某1时看到其带来的玻璃瓶，便开始怀疑韦某某、韦某1在其家中制造毒品。(2)在韦某某、韦某1第一次制造毒品的时候，因在半夜制毒时发出响声影响到凌某某休息，凌某某便上楼警告韦某某、韦某1，不让他们继续在家中干活，凌某某上楼看到韦某某在吸毒、韦某1在烧水，还在制毒现场看到煤气炉、电子秤、壶、取暖器等东西。(3)凌某某在被讯问

的过程中供述其在楼梯口听到韦某某、韦 某1在讨论制造毒品的事情，就已经明确知道其二人在制造毒品，且知道其二

人讨论的“沙子”就是毒品氯胺酮的俗称。例如，在讯问时侦查员问“韦某某、韦某1是做什么毒品”，凌某某回答“他们讲是沙子，沙子是K粉的俗称，就像冰毒一般叫猪肉”；问“韦某某、韦某1是否有跟其讲过他们在制毒”，凌某某回答“他们没有讲过，但是大家心里都懂的”等。(4)在侦查员反复确认其是否明确知道韦某某、韦某1在制毒时，其均表示其在韦某某、韦某1第一次制造毒品期间就已经明确知道其二人在制毒。侦查人员问凌某某“韦某某、韦某1在做什么”，被告人回答“制毒”；问被告人凌某某是何时明确知道韦某某、韦某1制造毒品时，凌某某回答“应该是初三、初四”。另，凌某某供述其之前通过观看禁毒宣传片内容结合韦某某、韦某1制造毒品用到的酒精等制毒原料以及制毒发出的味道等就确定韦某某、韦某1在制造毒品，但碍于和韦某某的朋友关系，并且韦某某告诉其这两天就把东西清理好，并且已经收取了租金，就不好阻止他们继续制毒。(5)公安机关在